

საკადასტრო სისტემის როლი მიწის მართვაში და მისი სამართლებრივი რეგულირების საკითხები

ფატიმა ქვაცაბაია

სტუ ასოცირებული პროფესორი.

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

“აგრარული ეკონომიკის” სპეციალობით

ელენე ბლიაძე

სტუ დოქტორანტი

რეზიუმე

მიწის რესურსების მართვას და მისი პოტენციური შესაძლებლობების სწორად გამოყენებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ნებისმიერი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ამ მიზნის მიღწევისათვის კი სასიცოცხლოდ დიდი როლი აკისრია საკადასტრო სისტემის გამართულად მუშაობას, მასში ასახული ინფორმაციის სანდოობას და სიზუსტეს. ამ მიმართულებით განსახორციელებელი სამუშაოების ეფექტურობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორაა სამართლებრივად რეგულირებული მიდგომები, დაგეგმილი საქმიანობები და სხვა დეტალური საკითხები. სტატიაში განხილულია საქართველოში არსებული ის საკანონმდებლო რეგულაციები, რომელიც ხელს უწყობს საკადასტრო სისტემის ფუნქციონირებას და შესაბამისად მიწის მართვის სწორად დაგეგმვის პროცესს.

საკვანძო სიტყვები: კადასტრი, მიწის კადასტრი, საკადასტრო სისტემა, საკუთრების რეგისტრაცია, მიწის რესურსები, მიწის მართვა, მიწის ადმინისტრირება.

SUMMARY

Management of land resources and proper use of their potential takes a special place in the socio-economic life of any country. The proper functioning of the cadastral system, the reliability and accuracy of reflected information in it plays a vital role in achieving this goal. The effectiveness of the work carried out in this regard significantly depends on how approaches, planned activities and other detailed issues are regulated by the law. The article discusses the legal regulations in Georgia that promotes functioning of the cadastral system and, accordingly, the proper planning process of land management.

Key words: Cadastre, land cadastre, cadastral system, ownership registration, land resources, land management, land administration.

* * * *

მიწა, როგორც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პირობა, უდიდეს ადგილს იკავებს ადამიანის ცხოვრებაში. მიწის მართვას და მისი პოტენციური შე-

საძლებლობების სწორად გამოყენებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ეს არის კომპლექსური საკითხი, რომელიც აერთიანებს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ტექნიკურ, სამართლებრივ და ინსტიტუციურ ფაქტორებს[1].

მიწის მართვის პროცესი ყოველთვის დამოკიდებული იყო მიწის კადასტრზე. ქვეყნის განვითარების გარკვეულ პერიოდში სწორედ მიწის საკადასტრო სისტემამ უზრუნველყო მიწათმფლობელის საკითხებთან დაკავშირებულ ძირითად სამუშაოთა აკუმულირება და მიწის მართვის საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება[1].

თანამედროვე სამყაროშიც ეკონომიკური, ფინანსური ან ნებისმიერი ფიზიკური საქმიანობის დაგეგმვისას, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალზე მიწის შესახებ საკადასტრო ინფორმაციის ფლობას. ეს ის საბაზისო მონაცემებია, რომელთა დახმარებითაც ვლინდება პრობლემური საკითხები და ხდება მათი გადაჭრის გზების დასახვა. ახალ საკადასტრო მონაცემებთან ერთად მნიშვნელოვანია არქივებში დაცული ძველი მონათსარგებლობის გეგმებისა და ნიადაგის რუკების გაციფრულება და მიღებული სივრცითი ინფორმაციის გამოყენება სხვადასხვა მიმართულებით: ეს შეიძლება იყოს ძველი და თანამედროვე მდგომარეობის შედარება, მომავალი საქმიანობების დაგეგმვა და ა.შ. პირველ რიგში საინტერესოა ვისი საკუთრებაა შესაბამისი ტერიტორია, შემდეგ კი გვაქვს შეკითხვები მიწის დანიშნულების, მდგომარეობის და სხვადასხვა საქმიანობისათვის საჭირო დამატებითი ინფორმაციის შესახებ, იქნება ეს სამეზობლოდ არსებული კომუნიკაციები, ბუნებრივად მოცემული გარემო თუ ბიუროკრატიული ბარიერები. იმისათვის, რომ ეფექტური გადაწყვეტილებები მივიღოთ, აუცილებელია გვექონდეს სანდო და ზუსტი ინფორმაცია შესაბამის გეოგრაფიულ არეალზე. აღნიშნული ინფორმაცია, და ამ ინფორმაციის სანდოობა და სიზუსტე უზრუნველყოფს ქვეყანაში არსებული საკადასტრო სისტემის სიმტკიცეს და მის გამართულობას. ის არის:

- მიწის ინფორმაციული სისტემის საფუძველი;
- მიწის ცენტრალიზებული მართვის გარანტი;
- მომხმარებელთა სწრაფი მომსახურების საფუძველი;

● სრულყოფილი, საიმედო და უსაფრთხო სისტემა;

● სამართლებრივი უსაფრთხოების სახელმწიფო გარანტი;

● დეცენტრალიზებული სისტემა;

● ადვილად მართვადი სისტემა.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისგან მიღებული იქნა რეკომენდაციები, რომლის თანახმადაც, ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა უნდა იყოს მიწის მართვასთან დაკავშირებული საბაზო პოლიტიკის გატარება: სამართლებრივი საკითხების გადაწყვეტა; ტერიტორიულ-სივრცითი მონაცემების სტრატეგიის შემუშავება; სამუშაოების წარმართვა შესაბამისი სტრუქტურების ჩართულობით[5].

საკადასტრო სისტემა მიწების რეგისტრაციის, შეფასებისა და მიწების გამოყენების კონტროლის ხელშეწყობით, ახდენს მიწის ნაკვეთების იდენტიფიკაციას და მათ აღრიცხვას. ხელს უწყობს მიწის ადმინისტრირების სწორი პოლიტიკის გატარებას, ქვეყნის ტერიტორიული და სივრცითი განვითარების პროცესების სწორად წარმართვას და მიწის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფას. ის წყვეტს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

- მიწათსარგებლობათა შექმნა/ფორმირება;
- ნაკვეთების გაყოფა/გაერთიანება;
- მიწების აღრიცხვა/შეფასება;
- ნიადაგების ბონიტირება;
- მიწების რეგისტრაცია და ა.შ.

შესაბამისად, საკადასტრო სამუშაოები ითვალისწინებს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის გაცემას და საკუთრების თუ სარგებლობის უფლების დადასტურებას.

მიწის რესურსების მართვას უკავშირდება მრავალი ინსტიტუციური მიმართულება, რომლებიც არეგულირებენ:

- მიწასთან დაკავშირებულ გარიგებებს;
- მიწის პრივატიზაციის, კონსოლიდაციის, რესტიტუციის და ა.შ. საკითხებს;

საბაზო ურთიერთობებზე გადასვლა ქვეყანაში მოხდა ერთიანი საკადასტრო სისტემის გარეშე, რამაც გავლენა იქონია მიწის რეფორმის მიმდინარეობაზე. მიწის რეგისტრაციის პროცესი 90-იანი წლების დასასრულიდან გაგრძელდა 2004 წლამდე და ისევ განახლდა 2008 წელს. ამ რეგისტრაციის საფუძველი ძველი რუკები და მიწათსარგებლობის გეგმები იყო. 2010 წელს მთავრობის მიერ მიღებული კანონით (სახელმწიფო ქონების შესახებ) ახლებურად დარეგულირდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთთა პრივატიზების საკითხები[1].

ერთიანი გეოინფორმაციული პოლიტიკის განსაზღვრის მიზნით 09.10.2013 წელს მიღებული იქნა N262 დადგენილება, რომელიც ითვალისწინებდა სივრცით მონაცემთა ინფრასტრუქტურის შექმნა/განვითარების მიზნით სამთავრობო კომისიის ჩამოყალიბებას [2]. განისაზღვრა:

- კომისიის მიზანი;
- სტრუქტურა;
- უფლებამოსილება;
- საქმიანობის წესი.

რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტზე განიხილეს „ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შესახებ“ კანონის პროექტი. საკანონმდებლო ინიციატივა ეროვნული გეოპორტალის შექმნას ითვალისწინებს, რომელიც ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) ოფიციალური ვებ პორტალი იქნება. მასში აისახება შესაბამისი სივრცითი მონაცემები, რომლებსაც ფლობენ საჯარო დაწესებულებები ან, გარკვეულ შემთხვევაში, ფიზიკური ან/და კერძო სამართლის იურიდიული პირები. სივრცითი მონაცემები მარტივად გაცვლადი და ხელმისაწვდომი იქნება როგორც ცენტრალურ, ისე რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე.

NSDI-ის შექმნა ხელს შეუწყობს ტრანსპორტის, ტურიზმის, გარემოსდაცვითი საკითხების რეგულირებას; სოფლის მეურნეობის, თავდაცვის, ინფრასტრუქტურული პროექტების, საგანგებო სიტუაციების, საკომუნიკაციო სისტემების, მიწის, სამთავრობო და კომუნალური სერვისების მართვას, დაგეგმარებასა და ეფექტიან ფუნქციონირებას; ინვესტიციების მოზიდვასა და ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას. ამასთანავე, კანონპროექტის ერთ-ერთი მიზანი ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის ევროკავშირის ქვეყნების სივრცითი ინფორმაციის ერთიან ინფრასტრუქტურაში (INSPIRE) ინტეგრაციის ხელშეწყობაა. [8]

ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) პორტალზე ერთ-ერთი საბაზისო სივრცითი ინფორმაციის სწორედ მიწის საკადასტრო მონაცემები უნდა წარმოადგენდეს.

03.06.2016 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული იქნა კანონი, რომელიც ეხებოდა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალურ წესებს და საკადასტრო მონაცემთა სრულყოფას. აღნიშნული კანონით განისაზღვრა:

- მიწის რეგისტრაციის სამართლებრივი საფუძველი;
- ადმინისტრაციული წარმოების მონაწილე მხარეების უფლებები და მოვალეობები;
- საკადასტრო სამუშაოთა შესრულების წესები;
- აგეგვითი/აზომვითი ნახაზის ერთიანი სტანდარტი;

საფუძველი ჩაეყარა მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ახალ ეტაპს. დაისახა გარკვეული მიზნები, რომელიც ითვალისწინებდა:

- საკადასტრო მონაცემთა დაზუსტებას;
- მიწების სპორადული რეგისტრაციას;
- სისტემური რეგისტრაციის საპილოტე პროექტის დაწყებას.

გამარტივებული წესით /ამასთან, ფინანსური დახმარებით/, მოსახლეობამ საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ინტენსიურად დაიწყო. მიწის რეგისტრაციის პროცესში ჩაერთვნენ მიწის მესაკუთრეები, ამზომველები, საჯარო რეესტრი და თვითმმართველი ერთეულები. წინასწარ შერჩეულ გეოგრაფიულ არეალებში ჩასატარებელი სამუშაოები მოიცავდა:

- საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით სამუშაოებს;
- საჭირო დოკუმენტაციის მოძიებას და სისტემატიზაციას;
- გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების დამოწმებას;
- სანოტარო მედიაციას;
- ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებას;
- ფაქტების კონსტატაციას;
- იდენტიფიკაციის დადგენას;
- საკუთრების უფლების რეგისტრაციას;
- ცვლილებების რეგისტრაციას;

საქართველოს მთავრობის 25.06.2020წ. N1085 განკარგულების თანახმად, საირიგაციო არეალებზე მიწების რეგისტრაციის პროექტი აღიარებული იქნა, როგორც სახელმწიფოებრივი დანიშნულების პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში 2020/2022 წლებში დარეგისტრირდა ის მიწები, სადაც სარწყავ სისტემათა მშენებლობა და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობდა[3].

საკადასტრო სამუშაოთა სრულყოფის მიზნით, 2021 წელს განხორციელდა პასიური სიმაღლური ქსელის რეკონსტრუქციის სამუშაოები. შეიქმნა განახლებული გეგმურ/სიმაღლური ქსელი, რამაც საგრძნობლად გაამარტივა აზომვითი სამუშაოები და ხელი შეუწყო ზუსტი საკადასტრო მონაცემების მიღებას. ამავე წელს, გეოდეზიის და გეოინფორმაციის დეპარტამენტმა მუშაობა დაიწყო ქვეყნის ტერიტორიების აეროგადაღების ათწლიან სამოქმედო გეგმაზე. დასრულებულია (დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია) 10 000კმ² ფართობზე აეროგადაღების მასალების დამუშავება. მიღებული ორთოფოტო განთავსდა სერვერზე[4].

31.12.2021 წ. N798 ბრძანებით (იუსტიციის სამინისტრო), მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო სისტემური რეგისტრაციის რეფორმა. გეოგრაფიულ არეალად 59 მუნიციპალიტეტი განსაზღვრა. დადგინდა სამუშაოების დასრულების თარიღი – 01.01.2025 წელი. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ეტაპობრივად ახდენს საკუთრებაში (კერძო, სახელმწიფო, მუნიციპალური) არსებული მიწის ნაკვეთების დარეგისტრირებას. რეფორმაში მონაწილეობას ღებულობს ქვეყნის 1000-ზე მეტი ადმინისტრაციული ერთეული. 22.02.2022 წ. N329 ბრძანებით შეიქმნა საკადასტრო აგეგმვითი/აზომ-

ვითი სამუშაოების დაწყების გრაფიკი. სავსე ინფორმაციის მოძიებასთან ერთად, პარალელურად ხდება მონაცემთა სამართლებრივი დამუშავება და საკუთრების დარეგისტრირება.

დასკვნა

ამდენად, საქართველოში საკადასტრო სისტემის განვითარებამ, მისმა სამართლებრივმა და ტექნოლოგიურმა უზრუნველყოფამ, საფუძველი ჩაუყარა ზუსტ საკადასტრო მონაცემების მიღებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნის მიწათსარგებლობის დაგეგმვის პროცესების გაუმჯობესებას, ეკონომიკურ ზრდას და მიწის მართვის სწორი პოლიტიკის გატარებას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი GPRC. მიწის რესურსების მართვა. თბ. 2020 წ. N03/11. 16 გვ. https://web-api.parliament.ge/storage/files/shares/kvleviti-centri/kvlevebi/11_Viewpoint_2020-06-12_Land_Management.pdf. გადამოწმებული - 25.03.2023
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. საქართველოს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა.თბილისი 2014 წ. 20გვ. <http://nsdi.gov.ge/ge/about-nsdi>. გადამოწმებული - 25.03.2023
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. <https://slr.napr.gov.ge/about>
4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. ანგარიში. თბილისი 2021წ. <https://napr.gov.ge/uploads/infoFiles/2021-napr-Geo-62a08bf519da2.pdf>. გადამოწმებული - 25.03.2023
5. მეტივიშვილი გ. მიწის ინტეგრირებული პოლიტიკისა და შრომითი მიგრაციის გამოწვევები საქართველოში, თბილისი, გამომცემლობა „ივერიონი“, 2018 წ. 176 გვ.
6. ტურაბელიძე ნ., ბერიძე ნ., ქვაცაბაია ფ., საქართველოს მიწის სამართალი, თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 2011, 296 გვ.
7. საქართველოს კანონი „მიწის მიზნობრივი დანიშნულების განსაზღვრისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მდგრადი მართვის შესახებ“, საქართველოს პარლამენტი, მიღების თარიღი - 25/06/2019 წ., დოკუმენტის ნომერი - 4849-III. <https://matsne.gov.ge/document/view/4596113?publication=0> უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 25.03.2023
8. <https://www.facebook.com/MinistryofJusticeofGeorgia> 27.03.2023 უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 25.03.2023